

1502913-27.2020.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Paulo Fernando Deroma De Mello

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 24ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/04/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de

Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2306906/2019 - 45º D.P. V

BRASILANDIA, 8118554 - 45º D.P. V BRASILANDIA, 2564/19/145 - 45º D.P. V

BRASILANDIA, 2306906 - 45º D.P. V BRASILANDIA, 2564/19/145 - 45º D.P. V ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

24ª Vara Criminal

Av.Dr.Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502913-27.2020.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502913-27.2020.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de

Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2306906/2019 - 45º D.P. V

BRASILANDIA, 8118554 - 45º D.P. V BRASILANDIA, 2564/19/145 - 45º D.P. V

BRASILANDIA, 2306906 - 45º D.P. V BRASILANDIA, 2564/19/145 - 45º D.P. V

BRASILANDIA, 2306906 - 45º D.P. V BRASILANDIA, 2564/19/145 - 45º D.P. V

BRASILANDIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THALIA CRISTINA DIAS RIBAS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Fernando Deroma De Mello

Vistos.

"THALIA CRISTINA DIAS RIBAS, qualificado nos autos, foi denunciada e está sendo processado como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, sob a acusação de que, no dia 15 de outubro de 2019, por volta das 11 horas e 15 minutos, na Rua Amadeu Menhocchi, altura do número 10, Brasilândia, nesta cidade e comarca, THALIA CRISTINA DIAS RIBAS, dados qualificativos a fls. 08, trazia consigo, para fins de entrega e fornecimento a consumo de terceiros, 40,3 gramas de tetrahydrocannabinol, popularmente conhecida como "maconha", dispostas em 15

(quinze) porções; 7,4 gramas de cocaína, na forma de 27 (vinte e sete) pedras de cocaína, na forma de "crack"; e 22,6 gramas de cocaína, dispostas em 39 (trinta e nove) porções; conforme laudo pericial de fls. 22/25 e auto de exibição e apreensão a fls. 09/10, substâncias entorpecentes e que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Segundo consta da denúncia, na data dos fatos, THALIA trazia consigo as drogas acima mencionadas, escondidas no interior de uma sacola plástica, para fins de mercancia espúria. Ocorre que, policiais militares em patrulhamento de rotina pelo local, avistaram a denunciada, sentada em um escadão, e decidiram por sua abordagem. Ao notar a aproximação dos policiais, a denunciada se afastou da sacola contendo as drogas. Indagada, THALIA afirmou aos policiais que estava no local aguardando um "uber" (versão que não restou confirmada) . Entretanto, próximo a ela, os agentes públicos localizaram a sacola dispensada, contendo 15 porções de maconha, 27 pedras de "crack" e 39 porções de cocaína.

Notificada, a acusada apresentou defesa preliminar (fls. 91/92). A denúncia foi recebida aos 04 de novembro de 2021 (fls. 95/96).

Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas testemunhas e, ao final, a ré foi interrogada.

Em sede de alegações orais, o Representante do Ministério Público requereu a condenação do réu, nos termos da denúncia. A defesa requereu a absolvição e, subsidiariamente, a aplicação do artigo 28 da Lei 11.343/2006. Requereu, ainda, que, em caso de condenação, seja aplicado o disposto no §4 do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

É o relatório. Fundamento e decido. A pretensão punitiva procedente. Imputa-se ao acusado a infração penal prevista no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006, o qual possui a seguinte redação:

"Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa".

Das provas colhidas nos autos, constato que a materialidade delitiva encontra-se comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante, pelo Boletim de Ocorrências, Auto de Exibição e Apreensão, pelo Auto de Constatação Preliminar e pelos Laudos de Exame Químico Toxicológico.

A autoria também é inconteste, diante da prova oral produzida, notadamente no depoimento claro e coerente dos agentes que efetuaram a prisão da ré.

A testemunha Rodrigo Vitor, policial militar, disse que na data dos fatos a acusada estava em local conhecido como ponto de venda de drogas; a viatura estava descendo a rua, ela estava nbo escadão com telefone na mão; ao visualizr a viatura ela se levantou, fizeram a abordagem; durante a abordagem, ela recebeu uma ligação dizendo que ela não tinha nada a ver, somente foi transportar as drogas; levaram até o PS, pois ela estava com pressão alta; a acusada disse que a droga não era dela; indagado sobre a bolsa ter sido encontrada próxima à acusada, disse que ela estava perto do escadão, quando a viatura entrou, a bolsa estava próxima a ela; ela aguardava o veículo de aplicativo.

A testemunha Fábio, policial militar, disse que estavam em patrulhamento, local conhecido como ponto de venda de drogas, ao adentrarem na via avistaram a acusada com celular na mão; fizeram a abordagem; ela ficou nervosa, conversaram com ela, indagaram o que fazia ali, ela respondeu que estava esperando uma amiga; pediram para ela levantar, mas ela não quis; perceberam que quando levantou havia uma bolsa no meio das pernas dela; indagada, disse que a bolsa não era de sua propriedade; durante a abordagem, um indivíduo ligou para os policiais oferecendo dinheiro para deter a acusada; encaminharam até o PS, posteriormente voltou para a Delegacia; ela disse que estava esperando uma amiga e havia pedido um Uber e que essa amiga havia deixado lá; mas foi contraditório, pois ela disse que estava sem internet; ficaram um tempo ali, e em momento algum chegou algum veículo de aplicativo; salvo engano as drogas estavam em uma sacola plástica; não estava no corpo dela; a sacola estava

embaixo da perna dela, como se ela estivesse sentada em cima; ela não esboçou nenhuma reação, apenas a acusada ficou olhando para a viatura; percebeu que ela estava nervosa, sendo que pediram para levantar.

Em juízo, a acusada disse que estava no escadão, mas esperava o Uber; saiu da casa da amiga; só havia um policial na viatura; ele já desceu com uma sacola de droga dizendo que seria de sua propriedade; ele disse que ali seria um ponto de venda de drogas; passou mal, pois estava grávida; os policiais a xingavam; disse que não iria assumir as drogas; não se recorda de ter recebido ligação; não tem mais contato com essa amiga; a conheceu pela internet; estava esperando ela; veio da casa da amiga; estava esperando outra amiga; estava na casa da amiga; explicou onde a amiga morava.

As provas são firmes para a condenação.

Ambos os policiais afirmaram que estavam em patrulhamento de rotina, oportunidade em que avistaram a acusada para em uma escadão, situado no local dos fatos, e que lá já é bem conhecido como ponto de venda de drogas. Por se tratar de local comum à traficância, os policiais decidiram fazer a abordagem. Após desembarcarem da viatura, os policiais indagaram a acusada o que ela estava fazendo naquele local. A ré, por sua vez, teria dito que aguardava uma amiga e depois um veículo de aplicativo. Contudo, perceberam que a acusada não se levantava, o que despertou suspeita dos policiais. Assim, determinaram a acusada que se levantasse mais uma vez, sendo possível observar que havia uma bolsa embaixo das pernas da acusada. No interior dessa bolsa estavam acondicionadas diversas porções de drogas. Afirmaram ainda que ficaram algum tempo ali no local fazendo a abordagem, sendo que em dado momento um indivíduo efetuou uma ligação para o celular da acusada dizendo que ela apenas fazia o transporte das drogas e ofereceu dinheiro para que a liberasse. Diante disso, ela foi conduzida até a delegacia.

A acusada negou a posse das drogas.

Entretanto, sua versão restou isolada do restante das provas colhidas.

Os policiais não conheciam a acusada anteriormente, não havendo qualquer indicativo que pudessem ter motivos para incriminar a acusada crime de tamanha gravidade.

Os depoimentos dos policiais foram uníssonos e corroboraram as versões apresentadas em sede policial.

Sendo assim, entendo que nada há nos autos que infirme a pretensão punitiva.

No mais, não existem causas excludentes da ilicitude ou da culpabilidade.

Assim, a condenação é medida de Justiça.

1º Fase da Dosimetria Penal. Na primeira fase da dosimetria, atento ao disposto no artigo 59 do Código Penal, verifico que a natureza das drogas apreendidas, em especial no que diz respeito ao COCAÍNA, merece maior reprovação. Trata-se substância entorpecente que possui enorme grau de dependência e a sua distribuição acarreta grande nocividade para a saúde pública. Viola o princípio da individualização da pena a não valoração de tal circunstância no crime de tráfico quando a droga apreendida possui tal natureza. Diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis, aumento a pena em 1/6, fixando a pena-base em 05 e 10 meses e 583 dias-multa.

2º Fase da Dosimetria Penal. Na segunda fase da dosimetria, inexistem circunstâncias legais agravantes. Presente a menoridade relativa, diminuo a pena em 1/6, fixando-a em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

3º Fase da Dosimetria Penal. Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena. Não é o caso de aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006. Conforme os policiais relataram, o local dos fatos é bem conhecido como ponto de venda de drogas. É de conhecimento comum que tais locais são explorados, exclusivamente, por conhecida facção criminosa que atua dentro e fora dos presídios paulistas. Não há nenhum ponto de venda de drogas, as chamadas "biqueiras" ou "lojas", que não sejam exploradas diretamente ou arrendadas por esta facção criminosa. No mais, restou evidente que a ré ficava incumbida de transportar as drogas para a entrega àquele que fazia a venda naquele ponto de venda. Tais pessoas são denominadas de "formigas" por esta facção criminosa. Por fim, importante ressaltar que os próprios policiais afirmaram que logo após a abordagem da acusada, um indivíduo ligou para o telefone dela informando que ela

apenas realizada o transporte e que pagaria quantia em dinheiro para que a liberassem. Diante de todo este panorama, resta absolutamente evidente que ela exercia a atividade da traficância, na modalidade trazer drogas consigo, de modo organizado, com evidente divisão de tarefas.

Portanto, incabível a aplicação do redutor.

Fixo, pois, em definitivo, a pena em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Regime Prisional. O regime inicial deve ser o fechado, em observância ao disposto no artigo 2º, 1º, da Lei nº 8.072/1990, o qual estabelece o regime fechado para os crimes hediondos e os equiparados, bem como por ser o único apto a atender o binômio prevenção-repressão, dada que as circunstâncias judiciais plenamente desfavoráveis ao réu.

Em razão da pena aplicada, não são cabíveis os benefícios penais e processuais penais.

DISPOSITIVO.

Posto isso, julgo PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para CONDENAR o réu THALIA CRISTINA DIAS RIBAS como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, combinado com o artigo 2º e seguintes da Lei nº 8.072/90, à pena de 05 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 dias-multa, cada qual no mínimo legal.

A ré tem o direito de apelar em liberdade.

Custas pela ré, na forma da Lei estadual nº 11.608/2003, artigo 4º. §9º, a, (100 UFESPs), observado o artigo 12 da Lei nº 1.060/50, em caso de defesa pela Defensoria Pública. Após o trânsito em julgado, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD). Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral para o cumprimento do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal. Expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-se ao Juízo competente".

São Paulo, 04 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA